

II. ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y CONSULTIVAS DE LA CORTE

A. LXII Período Ordinario de Sesiones de la Corte

Del 19 de abril al 7 de mayo de 2004 la Corte celebró su LXII Período Ordinario de Sesiones en su sede en San José de Costa Rica. La composición de la Corte para este período fue la siguiente: Juez Sergio García Ramírez (México), Presidente; Juez Alirio Abreu Burelli (Venezuela), Vicepresidente; Juez Oliver Jackman (Barbados); Juez Antônio A. Cançado Trindade (Brasil); Jueza Cecilia Medina Quiroga (Chile); Juez Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); y Juez Diego García Sayán (Perú). Asimismo, participaron los siguientes Jueces *ad hoc*: en el *caso 19 Comerciantes*, nombrado por el Estado de Colombia, el señor Ernesto Rey Cantor; en el *caso Masacre Plan de Sánchez*, nombrado por el Estado de Guatemala, el señor Alejandro Sánchez Garrido; en el *caso Ricardo Canese*, nombrado por el Estado del Paraguay, el señor Emilio Camacho Paredes; en el *caso Herrera Ulloa*, nombrado por el Estado de Costa Rica, el señor Marco Antonio Mata Coto; en el caso "*Instituto de Reeducación del Menor*", nombrado por el Estado del Paraguay, el señor Víctor Manuel Núñez; en el *caso Gómez Paquiyauri*, nombrado por el Estado del Perú, el señor Francisco Eguiguren Praeli, y en el *caso Lori Berenson*, nombrado por el Estado del Perú, el señor Juan Federico Doroteo Monroy Gálvez. El Secretario de la Corte es el señor Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta es la señora Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica). Durante este período de sesiones la Corte conoció los siguientes asuntos:

- 1. Caso 19 Comerciantes (Colombia):** *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* Los días 21 y 22 de abril la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Estado de Colombia sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y el dictamen de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana.
- 2. Caso Masacre Plan de Sánchez (Guatemala):** *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* Los días 23 y 24 de abril la Corte celebraría una audiencia pública con el propósito de escuchar los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado de Guatemala sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana. Sin embargo, al inicio de la celebración de la audiencia pública el Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente caso y retiró la totalidad de las excepciones preliminares interpuestas. Dado lo anterior, el 23 de abril de 2004 la Corte emitió una Resolución, en la cual decidió tener por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado; admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, y continuar la celebración de la audiencia pública convocada, pero delimitar su objeto a las reparaciones y costas. En consecuencia, se continuó la celebración de la audiencia pública únicamente sobre reparaciones y costas, y en ella se escucharon las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos convocados para dicha audiencia y los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, de los representantes de las víctimas y del Estado.

Asimismo, el 29 de abril de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre fondo en el presente caso, en la cual decidió reafirmar su Resolución de 23 de abril de 2004, declarar el cese de la controver-

sia en cuanto a los hechos que dieron origen al caso, y declarar, conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, que éste violó los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales); 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad); 12.2 y 12.3 (Libertad de Conciencia y de Religión); 13.2.a y 13.5 (Libertad de Pensamiento y de Expresión); 16.1 (Libertad de Asociación); 21.1 y 21.2 (Derecho a la Propiedad Privada); 24 (Igualdad ante la Ley), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de la masacre objeto del caso. Por último, el Tribunal decidió continuar el conocimiento del caso en la etapa de reparaciones y costas.

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente Razonado y el Juez Antônio A. Cançado Trindade su Voto Razonado, los cuales acompañan la Sentencia.

3. Caso Molina Theissen (Guatemala): Etapa de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas. Los días 26 y 27 de abril de 2004 la Corte celebraría una audiencia pública con el propósito de escuchar los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de la presunta víctima y sus familiares y del Estado de Guatemala sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y los representantes de la presunta víctima y sus familiares. Sin embargo, al inicio de la celebración de la audiencia pública el Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente caso y retiró la totalidad de las excepciones preliminares interpuestas. Dado lo anterior, el 26 de abril de 2004 la Corte emitió una Resolución, en la cual decidió tener por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado; admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, y continuar la celebración de la audiencia pública convocada, pero delimitar su objeto a reparaciones y costas. En consecuencia, se continuó la celebración de la audiencia pública únicamente sobre reparaciones y costas, y en ella se escucharon las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos convocados para dicha audiencia y los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, de los representantes de la víctima y sus familiares y del Estado.

Asimismo, el 4 de mayo de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre fondo en el presente caso, en la cual decidió reafirmar su Resolución de 26 de abril de 2004, declarar el cese de la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al caso, y declarar, conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y a los hechos establecidos, que éste violó los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida); 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 7 (Derecho a la Libertad Personal); 8 (Garantías Judiciales); 17 (Protección a la Familia); 19 (Derechos del Niño), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, y la obligación establecida en los artículos I y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Marco Antonio Molina Theissen. Asimismo, la Corte declaró que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 8 (Garantías Judiciales); 17 (Protección a la Familia), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de los familiares de Marco Antonio Molina Theissen: Emma Theissen Álvarez vda. de Molina, Carlos Augusto Molina Palma, Emma Guadalupe, Ana Lucrecia y María Eugenia, todas ellas Molina Theissen. Por último, el Tribunal decidió continuar con el conocimiento del caso en la etapa de reparaciones y costas.

4. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd (México): *Etapas de Excepciones Preliminares.* El 27 de abril de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos orales de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes de la presunta víctima y sus familiares sobre excepciones preliminares.

5. Caso Ricardo Canese (Paraguay): *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* Los días 28 y 29 de abril de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las representantes de la presunta víctima y del Estado del Paraguay sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y las representantes de la presunta víctima.

6. Caso Herrera Ulloa (Costa Rica): *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* Los días 30 de abril y 1 de mayo de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado de Costa Rica sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado.

7. Caso “Instituto de Reeducción del Menor” (Paraguay): *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* Los días 3, 4 y 5 de mayo de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las representantes de las presuntas víctimas y sus familiares y del Estado del Paraguay sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y las representantes de las presuntas víctimas y sus familiares.

8. Caso Gómez Paquiyauri (Perú): *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* Los días 5, 6 y 7 de mayo de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la representante de las presuntas víctimas y sus familiares y del Estado del Perú sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y la representante de las presuntas víctimas y sus familiares.

Medidas Provisionales. Asimismo, el 7 de mayo de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, a favor de los señores Ricardo Samuel Gómez Quispe, Marcelina Paquiyauri Illanes de Gómez, Lucy Rosa, Miguel Ángel, Ricardo Emilio, Carlos Pedro, y Marcelina Haydée, todos Gómez Paquiyauri, Jacinta Peralta Allcarima, y la menor Nora Emely Gómez Peralta, así como del señor Ángel del Rosario Vásquez Chumo y los miembros de su familia (*infra* II.G.1).

9. Caso Lori Berenson Mejía (Perú): *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* El 7 de mayo de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de la presunta víctima y del Estado del Perú sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana, los representantes de la presunta víctima y el Estado.

10. Caso Pilar Noriega y otros (anteriormente denominado “Caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros”) (México): *Medidas Provisionales.* El

20 de abril de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, en la cual decidió, entre otros, levantar las medidas provisionales ordenadas en su Resolución de 30 de noviembre de 2001 a favor de los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como requerir al Estado que mantenga las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez, y de los señores Eusebio Ochoa López e Irene Alicia Plácido Evangelista, padres de Digna Ochoa y Plácido, y de sus hermanos Carmen, Jesús, Luz María, Eusebio, Guadalupe, Ismael, Elia, Estela, Roberto, Juan Carlos, Ignacio y Agustín, todos Ochoa y Plácido.

11. Caso de la Cárcel de Urso Branco (Brasil): Medidas Provisionales. El 22 de abril de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, en la cual decidió, entre otros, que el República Federativa del Brasil debe: adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad personal de todas las personas reclusas en la Cárcel de Urso Branco, así como las de todas las personas que ingresen a la misma, entre ellas las visitas; ajustar las condiciones de dicha cárcel a las normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a la materia; remitir a la Corte una lista actualizada de todas las personas que se encuentran reclusas en la cárcel, de manera que se identifique a las que sean puestas en libertad y a las que ingresen a dicho centro penal; indicar el número y nombre de los reclusos que se encuentran cumpliendo condena y de los detenidos sin sentencia condenatoria; informar si los reclusos condenados y los no condenados se encuentran ubicados en diferentes secciones, e investigar los hechos que motivan la adopción de las medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes, incluyendo la investigación de los hechos graves ocurridos en la cárcel después de que la Corte emitió las Resoluciones de 18 de junio y 29 de agosto de 2002.

Asimismo, la Corte convocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los beneficiarios de las medidas y al Estado brasileño a una audiencia pública, con el fin de conocer sus argumentos sobre el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas (*infra* II.B.1).

12. Casos Liliana Ortega y otras, Luisiana Ríos y otros, Luis Uzcátegui y Marta Colomina y Liliana Velásquez (Venezuela): Medidas Provisionales. El 4 de mayo de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en los presentes casos, en la cual decidió, entre otros, que el Estado de Venezuela debe: cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implementar las medidas provisionales ordenadas por la Corte y presentar, con la periodicidad que ésta indique, los informes requeridos. Además, el Tribunal hizo notar que dentro de sus facultades está supervisar el cumplimiento de las medidas provisionales que ordene, evaluar los informes presentados, y emitir instrucciones y resoluciones sobre el cumplimiento de sus decisiones.

La Corte reiteró, en la misma Resolución, entre otros: que en aplicación del artículo 65 de la Convención el Estado incumplió el deber de informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la implementación de las medidas ordenadas por ella, y que dicho Estado debe dar cumplimiento al contenido de las Resoluciones emitidas el 2 de diciembre de 2003 y así adoptar, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Liliana Ortega, Yris Medina Cova, Hilda (Gilda) Páez, Maritza Romero, Aura Liscano (Lizcano), Alicia de González, Carmen Alicia Mendoza, Luisiana Ríos, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos, Argenis Uribe, Carlos Colmenares, Noé Pernía, Pedro Nikken, Luis Enrique Uzcátegui Jiménez, Marta Colomina y Liliana Velásquez, junto con la libertad de expresión de éstas dos últimas. La Corte también reiteró la obligación estatal de investigar los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas, con la finalidad de identificar a los responsables y sancionarlos.

13. Otros Asuntos: El día 4 de mayo de 2004 la Corte emitió una Resolución mediante la cual eligió, por unanimidad, a la Licenciada Emilia Segares Rodríguez como Secretaria Adjunta del Tribunal. La Licenciada Segares, quien se desempeñaba anteriormente como Coordinadora del Área Legal, es abogada de nacionalidad costarricense y trabaja en la Corte desde hace ocho años.

B. LXIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte

Del 28 de junio al 10 de julio de 2004 la Corte celebró su LXIII Período Ordinario de Sesiones en su sede en San José de Costa Rica. La composición de la Corte para este período fue la siguiente: Juez Sergio García Ramírez (México), Presidente; Juez Alirio Abreu Burelli (Venezuela), Vicepresidente; Juez Oliver Jackman (Barbados); Juez Antônio A. Cançado Trindade (Brasil); Jueza Cecilia Medina Quiroga (Chile); Juez Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); y Juez Diego García-Sayán (Perú). Asimismo, participaron los siguientes Jueces *ad hoc*: en el *caso 19 Comerciantes*, nombrado por el Estado de Colombia, el señor Ernesto Rey Cantor; en el *caso Herrera Ulloa*, nombrado por el Estado de Costa Rica, el señor Marco Antonio Mata Coto; el *caso Gómez Paquiyauri*, nombrado por el Estado del Perú, el señor Francisco Eguiguren Praeli; en el *caso Carpio Nicolle y otros*, nombrado por el Estado de Guatemala, el señor Oscar Luján Fappiano, y en el *caso Tibi*, nombrado por el Estado del Ecuador, el señor Hernán Salgado Pesantes. El Secretario de la Corte es el señor Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta es la señora Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica). Durante este período de sesiones la Corte conoció los siguientes asuntos:

1. Caso de la Cárcel de Urso Branco (Brasil): Medidas Provisionales. El día 28 de junio de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de los beneficiarios de las medidas y de la República Federativa del Brasil sobre el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por el Tribunal.

El 7 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales, en la cual decidió, entre otros, que el Estado brasileño debe: adoptar de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad de todas las personas reclusas en la Cárcel de Urso Branco, así como las de todas las personas que ingresen a ésta, entre ellas los visitantes y los agentes de seguridad que prestan sus servicios en la misma; ajustar las condiciones de dicha cárcel a las normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a la materia; remitir a la Corte una lista actualizada y precisa de todas las personas que se encuentran reclusas en la cárcel, e investigar los hechos que motivan las medidas, con el fin de identificar a los responsables y sancionarlos como corresponde.

2. Caso De La Cruz Flores (Perú): Etapa de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas. El 2 de julio de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de la presunta víctima y del Estado del Perú sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones del testigo y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y los representantes de la presunta víctima.

3. Caso Carpio Nicolle y otros (Guatemala): Etapa de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas. Los días 5 y 6 de julio de 2004 la Corte celebraría una audiencia pública con el propósito de escuchar los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares y del Estado de Guatemala sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y el dictamen del perito propuestos por la Comisión Interamericana y por los representantes de las presuntas víctimas.